الوحدة التعليمية رقم 01

القانون و القاعدة القانونية



السنة الدراسية
2021 – 2022

السنة
2
ثانوي

موقع الدراسة
eddirasa.com

الميدان المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون						
الكفاءة المستهدفة: **يتعرف على القانون و دوره في تنظيم سلوك و علاقات أفراد المجتمع**						
الوحدة التعليمية	اهداف التعلم	الموارد المستهدفة	السير المنهجي للوحدة (تدرج المهمات)	توجيهات حول استعمال السندات	التقويم المرحلي و المعالجة	الحجم الساعي
الوحدة رقم 01: القانون و القاعدة القانونية	• التعرف على القاعدة القانونية و خصائصها. • تحديد أنواع القاعدة القانونية. • ابراز علاقة القانون بالحق و الأخلاق.	1- القاعدة القانونية 1-1 تعريف القاعدة القانونية. 2-1 خصائص القاعدة القانونية. 3-1 أنواع القاعدة القانونية ا- القواعد الآمرة ب- القواعد المكملة 2- القانون. 1-2 تعريف القانون.	المكتسبات القبلية: الإشارة إلى الأحكام الخاصة بالتلاميذ الواردة في دفتر المراسلة المهمات: يبرز ضرورة القانون في تنظيم سلوك وعلاقات أفراد المجتمع يحدد خصائص القاعدة القانونية	انطلاقا من وضعيات قانونية تتضمن بعض سلوكات و تصرفات أشخاص يستخرج خصائص القاعدة القانونية و يربطها بالقاعدة القانونية المناسبة و يصنفها إلى قواد آمرة و مكملة و يعرف القانون.	تقويم تشخيصي لتمكين الأستاذ من تحديد مدى استعداد المتعلمين لاكتساب خبرات جديدة تقويم بنائي لتحديد سلبيات و إيجابيات العملية التعليمية، ومن ثمة إصلاح نواحي القصور وتعزيز جوانب النجاح.	02 ساعة

تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

1- تقديم وضعيات تتضمن سلوكات أشخاص ، يستنتج من خلالها ضرورة القانون في تنظيم سلوك و علاقات أفراد المجتمع و تحديد خصائص القاعدة القانونية.

2- تقديم وضعيات من خلالها يُميز المتعلم بين القواعد الآمرة والمكملة.

3- تقديم وضعية تتضمن تصرفات أفراد يستخلص منها المتعلم أن الأخلاق أوسع نطاقا من القانون.و أن مخالفة الأخلاق لا يترتب عنه بالضرورة جزاء.

آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية :

موقع الدراسة
eddirasa.com

-الإيجاز في تقديم خصائص القاعدة القانونية.

-الاقتصار على تعريف القانون لغة و بالمعنى العام والخاص فقط.

التعلمات اللاصفية :

-التمييز بين القواعد الأمرة والمكملة

-القانون والحق

-القانون و الاخلاق.

آليات تنفيذ التعلمات اللاصفية:

-الاستناد إلى مراجع متعلقة بمدخل للعلوم القانونية.

توجيهات لعملية التقويم :

-تقديم وضعيات من الواقع يبرز من خلالها المتعلم جميع مكتسباته

موقع الدراسة
eddirasa.com

المجال المفاهيمي الأول : مبادئ أساسية في القانون

الوحدة رقم (1): القانون و القاعدة القانونية

الحجم الساعي : 2 سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ يتعرف على القانون و دوره في تنظيم سلوك و علاقات أفراد

مؤشرات التقويم:

- يبرز ضرورة القانون في تنظيم سلوك و علاقات أفراد المجتمع.
- يحدد خصائص القاعدة القانونية.

وسائل الدعم و الإيضاح :

- مدونة التقنينات (التقنين المدني، التجاري، قانون المرور ...الخ).

التوجيهات المنهجية و البيداغوجية :

I ـ وضعية الانطلاق :

الإنسان كائن اجتماعي تربطه علاقات مختلفة مع غيره من أفراد المجتمع ، و يسعى للمحافظة على كيانه من خلال تلبية حاجاته و مصالحه التي قد تتعارض مع مصالح غيره من الأفراد مما قد ينجر عنها فوضى في غياب قانون يضبطها.

إذن لا بد من وجود قواعد موضوعة مسبقاً يهتدي بها الأفراد في سلوكهم و معاملاتهم ووجود سلطة عامة تسهر على احترام هذه القواعد لضمان التو زان بين مصالح الأفراد المتعارضة من أجل سيادة النظام و الأمن و العدل.

II ـ مرحلة البناء

1. القاعدة القانونية

- القاعدة القانونية هي خطاب موجه للأشخاص المعنيين بالأمر يأمرهم بفعل شيء أو ينهاهم عن فعل شيء.
- من خلال تعريف القاعد القانونية و وضعة الانطلاق نستخرج ما يلي :

خصائص القاعدة القانونية:

- ✓ **قاعد سلوك :** تهتم بالسلوك الخارجي للأفراد دون نواياهم و هي بذلك تحكم الروابط الاجتماعية في جماعة منظمة يتوفر لها سلطة تملك قوة الفرض و الإجبار.
- ✓ **قاعدة عامة و مجردة** : أي أنها غير موجهة لشخص بينه أو واقعة بذاتها.
- ✓ **قاعدة ملزمة :** تكون مصحوبة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها. و قد تأتي في صيغة الأمر أو النهي.

أنواع القواعد القانونية :

- ✓ **القاعدة الآمرة :** هي القاعدة التي لا يجوز مخالفة كمها باعتبارها تتناول أموراً تتصل بكيان المجتمع و مقوماته الأساسية أي المحافظة على النظم العام و الآداب العامة.
- ✓ **القاعدة المكملة :** و هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها لأنها لا تتعلق بكيان المجتمع و مقوماته الأساسية. و في حالة عدم الاتفاق على مخالفتها تصبح ملزمة.

2. القانون

- القانون عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد في المجتمع على وجه ملزم.
- الحق يقره القانون و يحميه.
- أغلب القواعد القانونية أساسها قواعد أخلاقية لأن أهميتها تكمن في الحفاظ على النظم العام في المجتمع.

موقع الدراسة
eddirasa.com

III - التطبيق:

تقدم وضعيات قانونية تظهر ضرورة القانون.

أ - تصور انعدام نظام داخلي لمؤسسة تربوية و انعكاساته على سير العمل داخل المؤسسة (التلاميذ - التأطير - الإدارة - أولياء التلاميذ).

- يطلب من المتعلم إبراز ضرورة وجود النظام الداخلي للمؤسسة لحسن سيرها.

ب - تقديم مخطط لمفترق الطرق بدون إشارات مع وجود سيارات في الاتجاهات المختلفة .

- يطلب من المتعلم إبراز الحلول الممكنة حسب قانون المرور في هذه الحالة لتنظيم حركة المرور.
- يستنتج المتعلم ضرورة القواعد القانونية في تنظيم حركة المرور لتفادي الحوادث.

IV - التقويم:

يعتمد في التقويم على مؤشرات الكفاءة المستهدفة بهدف إبراز ضرورة القانون في تنظيم سلوك و علاقات أفراد المجتمع و تحديد خصائص القاعدة القانونية.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مخطط تنفيـــــذ الوحدة

المجال المفاهيمي الاول: مبادئ أساسية في القانون الوحدة التعليمية رقم 01: القانون و القاعدة القانونية. الحجم الساعي للوحدة: ساعتان.	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	أهداف التعلم	الحجم الساعي
	وضعية رقم 01: 1- القاعدة القانونية 1-1 تعريف القاعدة القانونية. 2-1 خصائص القاعدة القانونية. 3-1 أنواع القاعدة القانونية ا- القواعد الآمرة ب- القواعد المكملة	مناقشة الوضعية رقم 01: انطلاقا من الوضعية يقوم بإعطاء تعريف للقاعدة القانونية على أنها خطاب موجه للأفراد بصيغة الأمر أو النهي لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. يحدد خصائص القاعدة القانونية يميز بين القواعد الآمرة و المكملة من خلال محتوى القاعدة القانونية	• التعرف على القاعدة القانونية و خصائصها. • تحديد أنواع القاعدة القانونية.	ساعة واحدة
	وضعية رقم 02: 2- القانون. 1-2 تعريف القانون.	مناقشة الوضعية رقم 02: يقوم بإعطاء تعريف للقانون بالمعنى العام و المعنى الخاص	تحديد مفهوم القانون بالمعنى العام و الخاص	ساعة واحدة
	التقويم التكويني: وضعيات تقويمية لقياس الكفاءة	يقوم بحل التطبيق	تحقيق الكفاءة الختامية.	

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون رقم
البطاقة: 01 المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد الوحدة رقم 01: القانون و القاعدة القانونية
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة	⟸	يتعرف على القانون و دوره في تنظيم سلوك و علاقات أفراد المجتمع

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:

- التعرف على القاعدة القانونية و خصائصها.
- تحديد أنواع القاعدة القانونية.

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 01:	مناقشة الوضعية رقم 01: يفكر، يحلل، يناقش		
البناء	1- القاعدة القانونية 1-1 تعريف القاعدة القانونية. 2-1 خصائص القاعدة القانونية. 3-1 أنواع القاعدة القانونية ا- القواعد الآمرة ب- القواعد المكملة	انطلاقا من الوضعية يقوم بإعطاء تعريف للقاعدة القانونية على أنها خطاب موجه للأفراد بصيغة الأمر أو النهي لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. يحدد خصائص القاعدة القانونية يميز بين القواعد الآمرة و المكملة من خلال محتوى القاعدة القانونية	- السبورة - القانون المدني الجزائري -الكتاب المدرسي -مراجع أخرى	
التقويم التحصيلي	**تطبيق**	يقوم بحل التطبيق		

وضعية 01:

موقع الدراسة
eddirasa.com

إليك النصوص القانونية التالية:

(كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو

العمل المطلوب:

1- تمثل النصوص السابقة خطابا. من المعني بهذا الخطاب؟

هذا الخطاب موجه للأفراد.

2- ما محتوى النصوص القانونية السابقة؟

تحتوي القواعد السابقة أمر بالفعل أو الامتناع عنه.

3- ما لهدف من وضع هذه النصوص القانونية؟

تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع.

4- انطلاقا مما سبق اعط تعريفا للقاعدة القانونية؟

5- ماهي خصائص القاعدة القانونية؟

المناقشة بطرح أسئلة حول خصائص القاعدة القانونية.

6- انطلاقا من القواعد السابقة حدد أنواعها.

الدرس:

1- القاعدة القانونية:

1-1 تعريف القاعدة القانونية: هي خطاب موجه لأفراد المجتمع ، يأمرهم بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل على وجه الإلزام بهدف تنظيم سلوك و علاقات افراد هذا المجتمع.

2-1 خصائص القاعدة القانونية: تتميز القاعدة القانونية بالخصائص التالية:

ا- قاعدة سلوكية: إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك أي توجيه السلوك وجهة معينة، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تتضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم.

ب- قاعدة عامة و مجردة: لا توجه قواعد القانون لشخص معين بذاته ولا تتناول واقعة محددة ، بل توجه بصفة عامة ومجردة سواء للأشخاص حيث يكتفى بذكر الشرط الواجب توفرها فيمن تخاطبه ويصبح معني بها ، أو من حيث الواقعة وشروطها فإن توفرت يعنيها القانون بقواعده مثل واقعة جريمة القتل أو السرقة ... الخ

ج- قاعدة ملزمة: يجب على الجميع احترامها وتطبيقها عند إصدارها من السلطة المختصة فهي تتصف بصفة الإجبار والإلزام وفي حالة مخالفتها يكون الجزاء (العقاب) الذي توقعه السلطة العامة على المخالف .والذي يأخذ أشكال

موقع الدراسة
eddirasa.com

عديدة : كالحبس ، العقوبات المالية في شكل الغرامات ومصادرة الممتلكات.

3-1 أنواع القاعدة القانونية: تنقسم القاعدة القانونية إلى:

ا- القواعد الآمرة: تتمثل في مجموع القواعد القانونية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظرا لتعلقها وارتباطها بالمصلحة العامة ، ولا تأتى في شكل النصح وإنما تأتي في صيغة الأمر مثل القواعد القانونية التي تأمر بدفع الضرائب .أو النهي عن السرقة أو الرشوة.

ب- القواعد المكملة: تتمثل في مجموع القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة الحكم الذي تقره هذه القاعدة القانونية وذلك لتعلقها بالمصلحة الخاصة للأفراد ، فهي لا تتعلق بكيان ومقومات المجتمع. مثال: القاعدة الأخيرة بالوضعية.

تطبيق:

كيف يمكن أن نحدد من صيغة قاعدة قانونية أنها ملزمة؟

الحل:

يمكن أن نحدد من صيغة قاعدة قانونية أنها ملزمة من صيغة ألفاظها.

اذا جاءت بصيغة الأمر، مثل: يجب. يلتزم ....الخ. او بصيغة النهي مثل: لا يجوز .....الخ.

موقع الدراسة eddirasa.com

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 02: 2- القانون. 2-1 تعريف القانون.	مناقشة الوضعية رقم 02:	- السبورة - القانون المدني الجزائري -الكتاب المدرسي -مراجع أخرى	
البناء	ا- لغة. ب- القانون بالمعنى العام ج- القانون بالمعنى الخاص.	يقوم بإعطاء تعريف للقانون بالمعنى العام و المعنى الخاص		
التقويم التحصيلي	**تطبيق**	يقوم بحل التطبيق		

وضعية رقم 02:

يعود أصل مصطلح القانون إلى اللغة اليونانية، ويقال إنّ اللغة العربية استعارت هذا المصطلح بواسطة التواصل مع اللغة اليونانية، حيث تم استعمال المصطلح بمعنى مسطرة أي عصى مستقيمة.

رأينا سابقا أن القاعدة القانونية هي خطاب موجه لأفراد المجتمع يأمرهم بفعل شيء ما أو الامتناع عنه بهدف تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. حيث أن كل قاعدة تتخصص في مجال ما. فمثلا هناك قواعد تحدد حقوق و واجبات الأفراد تجاه الدولة ممثلة في الدستور، و قواعد تعاقب كل من يتعدى على القانون ممثلة في قانون العقوبات.

هذه القواعد تضعها الدولة بواسطة الهيئة المختصة بذلك.

موقع الدراسة
eddirasa.com

العمل المطلوب:

انطلاقا من الوضعية:

1- ما معنى كلمة القانون لغة؟

2- من المسؤول عن وضع هذه القواعد؟

3- حدد مفهوم القانون بالمعنى العام و المعنى الخاص.

الدرس:

2- القانون:

2-1تعريف القانون :

ا- لغة: كلمة قانون أصلها يوناني من كلمة kanun و التي تعني العصا المستقيمة و منها انتقلت إلى اللغة العربية و اللغة الفرنسية droit.

ب- القانون بالمعنى العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك و علاقات الأشخاص في المجتمع على وجه الالزام.

ج- القانون بالمعنى الخاص Loi: حسب هذا المعنى القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية بقصد تنظيم مسألة معينة مثل: القانون المدني.

تطبيق:

تصور انعدام نظام داخلي ثانويتنا و انعكاساته على سير العمل داخلها.

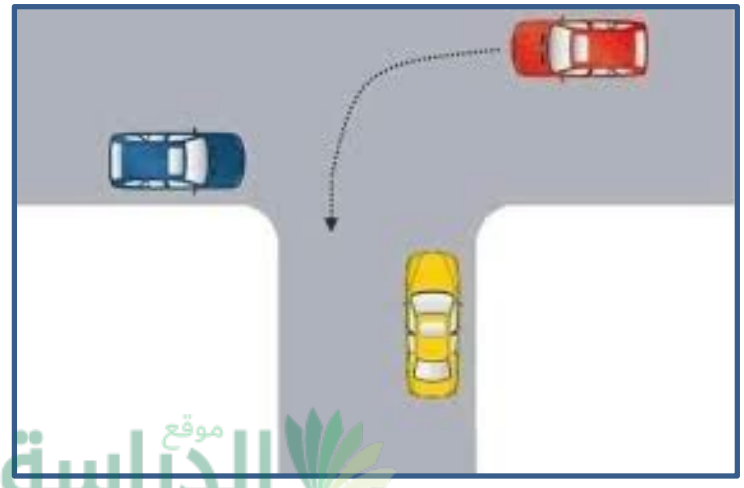
التقويم التحصيلي:

تقويم 1:

الشكل المقابل يمثل مفترق طرق دون اشارات مرور

من قانون المرور استخرجنا القواعد التالية:

في حالة مفترق طرق دون إشارات تكون أولوية المرور لمن تكون جهة اليمين لديه ليس بها أي عائق



العمل المطلوب:

انطلاقا من الوضعية :

1- كيف ستمر السيارات السابقة حسب الأولوية جهة اليمين؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

2- في حال ما إذا مرت السيارة الزرقاء أولا ماذا ينجر عن ذلك؟ و لماذا؟

3- من خلال ما سبق ما هي أهمية قانون المرور بالنسبة للسائقين؟

الحل:

1- حسب قانون المرور تمر السيارة الحمراء أولا (لان جهة اليمين لها فارغة) ثم تمر السيارة الصفراء و أخيرا السيارة الزرقاء.

2- في حال مرور السيارة الزرقاء أولا سيتسبب ذلك في حادث مرور. لأن السائق لم يحترم قانون المرور.

3- الهدف من قانون المرور تنظيم حركة المرور للسائقين و المشاة من أجل تقليل حوادث المرور و سلامة السائقين.

تقويم رقم 2:

أثناء تقديم الأستاذ للدرس قام أحد التلاميذ بإخراج هاتفه النقال و قام بالتصفح فيه. حينها ضبطه الأستاذ و قام بسحب الهاتف من التلميذ و اعطائه للمدير. في نهاية الحصة بعد خروج الاستاذ قام أحد التلاميذ بكسر أحد كراسي القسم متعمدا أين لاحظه أحد المشرفين التربويين و قام بإخراجه و أخذه عند مدير المؤسسة.

العمل المطلوب:

انطلاقا من الوضعية و من المادتين 22 و 37 من القانون الداخلي للمؤسسة. أجب عن الأسئلة التالية:

1- ما هو الاجراء الذي ستتخذه الإدارة تجاه التلميذ الذي ضبط بحوزته الهاتف النقال أثناء الحصة؟

2- كيف ستتصرف الإدارة تجاه التلميذ الذي التلميذ الذي قام بكسر الكرسي؟

3- مالهدف من وضع القانون الداخلي للمؤسسة؟

المادة: قـــــــانون الأنشطة

لا صفية المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون

المستوى: 02 تسيير و اقتصاد الوحدة رقم 01: القانون و القاعدة القانونية

الوضعية:

تتميز القاعدة القانونية بثلاثة خصائص أساسية هي العمومية والتجريد، الاجتماعية والإلزامية ولو أمعنّا النظر في خاصية الإلزامية لوجدنا أن بعض القواعد القانونية تتميز بنوع من المرونة عكس باقي القواعد القانونية التي لا تمنح أي تساهل بشأن تطبيقها من عدمه.

يحميها القانون. مشروعة الحق هو مصلحة

الهدفُ من القانون هو استقرار النّظام في المجتمع، فغايته من هذا المفهوم نفعيّة، أما الأخلاق فغايتها مثاليّة، تنزعُ بالفرد نحو الكمال

موقع الدراسة eddirasa.com

انطلاقا مما سبق بالاعتماد على الكتاب المدرسي و دروس التعلم عن بعد و قناة المعرفة:

1- كيف يتم التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة؟

2- حدد علاقة القانون بالحق و الأخلاق.

1- التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة:

التمييز / النوع	صياغتها	علاقتها بالآداب العامة والنظام والعام
آمرة	إذا نصت على عدم جواز مخالفة حكمها، أو بطلان الاتفاق المخالف لها. بصيغة الأمر أو بصيغة النهي	إذا تعلقت بالنظام العام كنظام الدولة، الأسرة.. والآداب العامة المتمثلة في الأسس الخلقية
مكملة	إذا نصت على جواز مخالفة حكمها باستعمال العبارات ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك	إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة

2- القانون و الحق:

يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويضبط سلطة القيام ببعض الأعمال تحقيقا لهذه المصالح. وتسمى السلطات التي يعترف بتا القانون تحقيقا للمصالح المشروعة الحقوق.

تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين إطارها وحدودها ويوفر لها الحماية

3- القانون و الأخلاق:

من حيث المضمون: تشترك الأخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد أوامر ونواهي القانون هي نفسها أوامر ونواهي خلقية مثل ذلك تحريم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

من حيث الغاية: غاية الأخلاق مثالية تهدف إلى تربية الإنسان الفاضل أو لتحقيق هذه الغاية، وتتنوع الواجبات الخلقية. أما القانون فيهدف إل غاية عملية واقعية تتمثل في المحافظة على النظام العام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.

من حيث الجزاء: جزاء مخالفة قواعد الأخلاق تأنيب الضمير واستنكار الناس أما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ صورة القهر والإجبار (جزاء مادي) إن الاختلاف في الجزاء ناتج عن الاختلاف في الغاية

موقع الدراسة
eddirasa.com

موقع الدراسة
eddirasa.com